

COMUNICAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCALMENTE RELEVANTES (WORKING DOCUMENTS)

Os documentos emitidos, independentemente da sua designação, que sejam suscetíveis, nomeadamente, de apresentação ao cliente que possibilitem a conferência de mercadorias ou de prestação de serviços (Working Documents), são discriminados na tabela constante do anexo I à portaria n.º 302/2016, incluindo nomeadamente os **orçamentos** e as notas de encomenda:

4320

Diário da República, 1.ª série—N.º 231—2 de dezembro de 2016

Índice do campo	Obrigatório	Nome do campo	Notas técnicas	Formato (validável no xsd)
4.3.4.6.		Período contabilístico (Period)	Deve ser indicado o mês do período de tributação de “1” a “12”, contado desde o seu início.	Inteiro
4.3.4.7.	*	Data do documento (WorkDate)	Data de emissão do documento operativo.	Data
4.3.4.8.	*	Tipo de documento (WorkType)	Deve ser preenchido com: “CM” – Consultas de mesa; “CC” – Credito de consignação; “FC” – Fatura de consignação nos termos do art.º 38º do código do IVA; “FO” – Folhas de obra; “NE” – Nota de Encomenda; “OU” – Outros; “OR” – Orçamentos; “PF” – Pró-forma; “DC” – Documentos emitidos que sejam suscetíveis de apresentação ao cliente para conferência de mercadorias ou de prestação de serviços (para dados até 2017-06-30). Para o setor Segurador quando para os tipos de documentos a seguir identificados também deva existir na tabela 4.1 - Documentos comerciais a clientes (SalesInvoices) a correspondente fatura ou documento rectificativo de fatura, ainda pode ser preenchido com: “RP” – Prémio ou recibo de prémio; “RE” – Estorno ou recibo de estorno; “CS” – Imputação a co-seguradoras; “LD” – Imputação a co-seguradora líder;	Texto 2

De acordo com o texto introdutório à enunciação dos campos que a compõem, refere-se: «Nesta tabela devem ser exportados quaisquer outros documentos emitidos, independentemente da sua designação, suscetíveis de apresentação ao cliente para conferência de mercadorias ou de prestação de serviços, mesmo que objeto de faturação posterior.»

4.3 – Documentos de conferência de mercadorias ou de prestação de serviços (WorkingDocuments).

Nesta tabela devem ser exportados quaisquer outros documentos emitidos, independentemente da sua designação, suscetíveis de apresentação ao cliente para conferência de mercadorias ou de prestação de serviços, mesmo que objeto de faturação posterior.

Não devem ser exportados nesta tabela aqueles documentos que devam constar nas tabelas 4.1 – Documentos comerciais a clientes (SalesInvoices) ou 4.2 – Documentos de movimentação de mercadorias (MovementOfGoods).

Relativamente à **comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira dos elementos dos orçamentos (working documents)**, há que atender às obrigações previstas no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto.

Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, com redação dada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2015), as pessoas, singulares ou coletivas, que tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português e aqui pratiquem operações sujeitas a IVA, **são obrigadas a comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), por transmissão eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas nos termos do Código do IVA, bem como os elementos dos documentos de conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços.**



DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AO CUMPRIMENTO
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AO CUMPRIMENTO

Artigo 3.º Comunicação dos elementos das faturas

1 - As pessoas, singulares ou coletivas, que se encontrem sujeitas às regras de emissão de faturação em território português nos termos do artigo 35.º-A do Código do IVA e aqui pratiquem operações sujeitas a IVA, são obrigadas a comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), por transmissão eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas nos termos do Código do IVA, bem como os elementos dos documentos que possibilitem a conferência de mercadorias ou de prestação de serviços e recibos, por uma das seguintes vias: (Redação da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho)

Como se constata, desde o ano de 2015, os elementos dos **orçamentos**, bem como dos restantes documentos de conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços (working documents), já devem ser comunicadas à AT através do Portal E-Fatura.

Quando emitidos através de programa informático de faturação certificado, os respetivos elementos são comunicados à AT através de transmissão eletrónica de dados pelo sistema Webservice ou pela **submissão do ficheiro SAF-T (PT)**.

Quanto à obrigação de faturas proforma, folhas de obra, **orçamentos**, notas de encomenda e documentos similares (working documents) serem **objeto de assinatura** nos termos do n.º 1 do artigo 7.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho, com a posterior alteração, pelo programa informático de faturação certificação, há que atender ao disposto nessa Portaria.

Dispõe o n.º 1 do citado artigo 7.º:

«Artigo 7.º - Documentos de transporte e outros

1 - São ainda assinados nos termos do artigo 6.º:

- a) Os documentos, nomeadamente, guias de transporte ou de remessa, que sirvam de documento de transporte, de acordo com o disposto no regime de bens em circulação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 147/2003, de 11 de julho;
- b) **Quaisquer outros documentos, independentemente da sua designação, suscetíveis de apresentação ao cliente para conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços**, nomeadamente as designadas consultas de mesa.»

Com a entrada em vigor do **Decreto-Lei n.º 28/2019**, todos os documentos fiscalmente relevantes, nomeadamente os **orçamentos**, que são documentos suscetíveis de apresentação dos bens fornecidos ou dos serviços prestados ao cliente, têm obrigatoriamente de ser emitidos pelas vias de processamento previstas no artigo 3.º desse diploma, nomeadamente através de programas informáticos de faturação certificados e continuam a ser objeto de assinatura nos termos do artigo 7.º da Portaria n.º 363/2010, que ainda mantém a redação idêntica.